RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

LA ÉTICA PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

LA ÉTICA PROFESIONAL

Los técnicos universitarios en programación, deben cumplir con estándares éticos en su práctica profesional. La ética en la programación implica la responsabilidad de crear software que sea útil, seguro, confiable y justo para la sociedad.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Principios éticos relevantes para la programación:

Honestidad y transparencia: Los desarrolladores deben ser honestos sobre sus capacidades, limitaciones y cualquier conflicto de interés. Deben proporcionar información completa y precisa sobre las capacidades y limitaciones del software.

Respeto por la privacidad: Se debe respetar la privacidad de los usuarios y garantizar la seguridad de los datos personales.

Responsabilidad social: Los desarrolladores deben considerar el impacto social de su trabajo y buscar soluciones que beneficien a la sociedad.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Principios éticos relevantes para la programación:

Integridad: Mantener la integridad del sistema y evitar el uso no autorizado.

Calidad y competencia: Esforzarse por lograr una alta calidad tanto en el proceso de desarrollo como en los productos finales.

Conciencia ciudadana: Fomentar la conciencia sobre el uso de la tecnología y sus consecuencias.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Beneficios de la ética en la programación:

Mayor confianza de los usuarios: El software ético es más confiable y seguro, lo que genera mayor confianza en los usuarios.

Mejor reputación de la empresa: Las empresas que practican la ética en la programación tienen una mejor reputación y atraen a más clientes.

Mayor satisfacción laboral: Los desarrolladores que se preocupan por la ética en su trabajo tienen una mayor satisfacción laboral.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Los desarrolladores de software tienen la responsabilidad de considerar las implicaciones de su trabajo y de tomar decisiones éticas.

Esto implica ser responsable de los errores y problemas que puedan surgir del software, y de corregir estos problemas de manera oportuna.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

El **Código de Ética y Conducta Profesional** proporciona un marco para la ética profesional en la informática y la ingeniería de software.

Este código establece principios clave para la conducta responsable de los profesionales de la informática, como la contribución a la sociedad, el respeto a la privacidad y la confidencialidad, y la promoción de la justicia y la equidad.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Código de Ética y Conducta Profesional

Los profesionales de la computación deben evaluar si los resultados de sus esfuerzos respetarán la diversidad, si serán utilizados de manera socialmente responsable, satisfaciendo las necesidades sociales y si serán ampliamente accesibles. Se les anima a contribuir activamente a la sociedad mediante el trabajo voluntario y altruista que beneficie el bien público.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Código de Ética y Conducta Profesional

El Código está diseñado para inspirar y guiar la conducta ética de todos los profesionales de la Informática, incluyendo a los profesionales actuales y futuros, a los instructores, los estudiantes, las personas influyentes y a cualquiera que utilice la tecnología informática para generar un impacto.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

PRINCIPIOS ÉTICOS GENERALES.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Contribuir a la sociedad y al bienestar humano, reconociendo que todas las personas son partes interesadas en la Informática.

Este principio, que se refiere a la calidad de vida de todas las personas, subraya la obligación de los profesionales de la Informática, tanto individual como colectivamente, de utilizar sus habilidades en beneficio de la sociedad, de sus miembros y del entorno que les rodea. Esta obligación implica la promoción de los derechos humanos fundamentales y la protección del derecho a la autonomía de cada individuo. Un objetivo esencial de los profesionales de la informática es minimizar las consecuencias negativas de la Informática, como las amenazas a la salud, la seguridad, la seguridad personal y la privacidad.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Evitar el daño.

Para minimizar la posibilidad de dañar a los demás de manera indirecta o no intencional, los profesionales de la computación deben seguir las buenas prácticas generalmente aceptadas, a menos que exista una razón ética convincente para hacerlo de otra manera. Además, es necesario analizar cuidadosamente las consecuencias de la agregación de datos y las propiedades emergentes de los sistemas. Un profesional de la Informática tiene la obligación adicional de informar sobre cualquier signo de riesgo del sistema que pueda ocasionar daños. Si los responsables no actúan para reducir o mitigar dichos riesgos, puede ser necesario dar la voz de alarma para reducir el daño potencial.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Ser honesto y confiable .

La honestidad es un componente esencial de la confiabilidad. Un profesional de la Informática debe ser transparente y proporcionar una información completa de todas las capacidades del sistema, de las limitaciones y los posibles problemas a los actores interesados. Los profesionales de la Informática deben ser honestos acerca de sus certificaciones y sobre cualquier limitación en sus competencias para completar una tarea.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Ser justo y tomar medidas para no discriminar.

Este principio está gobernado por los valores de igualdad, tolerancia, respeto por los demás y justicia. La justicia implica que, incluso en los procesos de decisión más cuidadosos, se proporcione alguna vía razonable para la reparación de posibles agravios.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Respetar el trabajo necesario para producir nuevas ideas, inventos, trabajos creativos y artefactos informáticos.

El desarrollo de nuevas ideas, inventos, obras creativas y artefactos informáticos crea valor para la sociedad, y aquellos que realizan el esfuerzo para desarrollarlos esperan obtener beneficios de su trabajo. Por lo tanto, los profesionales de la Informática deberían respetar la autoría de los creadores de ideas, inventos, trabajos y artefactos, los derechos de autor, las patentes, el secreto comercial, los acuerdos de licencias y otros métodos para proteger el trabajo de los autores.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Respetar la privacidad.

La responsabilidad de respetar la privacidad forma parte del código ético de los profesionales de la informática. La tecnología permite la recopilación, el control y el intercambio de información personal de forma rápida, económica y, a menudo, sin el conocimiento de las personas afectadas. Por lo tanto, un profesional de la informática debe familiarizarse con las diversas definiciones de privacidad y debe comprender los derechos y responsabilidades asociados con la recopilación y el uso de datos personales.

Los profesionales de la Informática deberían usar datos personales únicamente con fines legítimos, sin violar los derechos de individuos y grupos.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Respetar la confidencialidad.

A los profesionales de la Informática se les suele confiar información confidencial como secretos comerciales, datos de clientes, estrategias comerciales que no son públicas, información financiera, datos de investigación, artículos académicos aún no publicados y solicitudes de patentes. Los profesionales de la Informática deben proteger la confidencialidad.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Esforzarse por lograr una alta calidad tanto en los procesos como en los productos del trabajo profesional.

Los profesionales de la Informática deberían promover el trabajo de calidad, tanto el propio como el de sus colegas. Es necesario respetar la dignidad de los empleadores, los empleados, los colegas, los clientes, los usuarios y cualquier otra persona afectada directa o indirectamente por el trabajo durante todo el proceso. Los profesionales de la Informática deben respetar el derecho de los involucrados a una comunicación transparente sobre el proyecto. Los profesionales deben ser conscientes de cualquier consecuencia negativa que pudiera afectar a alguna parte interesada y resultar en trabajo de mala calidad, y deben resistir cualquier posible incentivo para descuidar esta responsabilidad.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Mantener altos estándares de competencia profesional, conducta y práctica ética.

La informática de calidad depende de individuos y equipos que asumen la responsabilidad, personal y grupal, de adquirir y mantener la aptitud profesional. La aptitud profesional parte del conocimiento técnico y la conciencia del contexto social en donde este trabajo podría ser usado. La aptitud profesional también implica habilidad en la comunicación, el análisis reflexivo y el reconocimiento y gestión de desafíos éticos.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Conocer y respetar las reglas vigentes relacionadas con el trabajo profesional.

Las "Reglas" incluyen leyes y regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, así como también cualquier política y procedimiento de las organizaciones a las que pertenece el profesional. Los profesionales de la Informática deben cumplir con estas reglas a menos que exista una justificación ética convincente para no hacerlo.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Aceptar y proporcionar una revisión profesional adecuada.

El trabajo de calidad en Informática depende de la revisión profesional en todas sus etapas. Cuando corresponda, los profesionales de la Informática deben procurar una revisión entre pares e involucrar a las partes interesadas. Los profesionales de la Informática deben ser capaces de proporcionar, además, revisiones constructivas y críticas del trabajo ajeno.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Realizar evaluaciones integrales y exhaustivas de los sistemas informáticos y de sus impactos, incluyendo un análisis de los posibles riesgos.

A los profesionales de la Informática se les asigna una posición de confianza y, por lo tanto, tienen la responsabilidad especial de proporcionar evaluaciones y testimonios objetivos y creíbles a los empleadores, empleados, clientes, usuarios y, también, a la sociedad. Los profesionales de la Informática deben procurar ser perspicaces, exhaustivos y objetivos cuando evalúan, recomiendan y presentan descripciones de un sistema o alternativas a éste.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Trabajar solo en sus ámbitos de competencia.

Un profesional de la Informática es responsable de evaluar el trabajo que le es asignado. Esto implica juzgar si es factible y conveniente, y evaluar si el trabajo asignado se encuentra dentro de su ámbito de aptitud profesional. Si en algún momento, antes o durante la asignación de trabajo, el profesional considera que carece de la experiencia necesaria, debe comunicarlo al empleador o cliente.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Fomentar la conciencia ciudadana sobre la Informática, las tecnologías relacionadas y sus consecuencias.

En correspondencia con el contexto y las capacidades de cada uno, los profesionales de la Informática deberían compartir sus conocimientos técnicos con la ciudadanía, fomentar el conocimiento sobre la Informática y alentar la su comprensión.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Acceder a los recursos informáticos y de comunicación sólo cuando esté autorizado, o cuando sea necesario para proteger el bien público.

Las personas y las organizaciones tienen derecho a restringir el acceso a sus sistemas y sus datos siempre que las restricciones sean consistentes con los demás principios de este Código. En consecuencia, los profesionales de la computación no deben acceder a un sistema, software o datos ajenos sin contar con motivos válidos para asegurar que tal acción sería autorizada o consistente con la defensa del bien público.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Diseñar e implementar sistemas robustos, accesibles y seguros.

Las violaciones de seguridad informática causan daños. Una seguridad robusta debe ser una consideración primordial al diseñar e implementar sistemas. Los profesionales de la Informática deben implementar los mecanismos necesarios para garantizar que el sistema funcione de la manera prevista, y deben tomar las medidas adecuadas para proteger los recursos contra un posible uso indebido, modificación o ataque por denegación de servicio, tanto accidental e intencional.

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Defender, promover y respetar los principios del Código.

El futuro de la Informática depende de la excelencia técnica y ética. Los profesionales de la informática deben adherir a los principios del Código y contribuir a mejorarlos. Los profesionales de la Informática que reconocen incumplimientos del Código deben tomar medidas para resolver los problemas éticos identificados, incluso, cuando sea razonable, expresando su preocupación a la persona o personas que se cree que violan el Código.

OBLIGACIONES SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

El Código Civil y Comercial de la Nación distingue obligaciones según el objetivo: de medios o de resultado. En las de medios no se asegura el resultado, en cambio en las de resultado, se garantiza el fin específico.

OBLIGACIONES SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

En el derecho civil, la distinción es fundamental para poder determinar si un profesional ha cumplido o no con su contrato.

OBLIGACIONES SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

OBLIGACIÓN DE MEDIOS: El profesional se compromete a actuar con diligencia, pericia y prudencia, utilizando todos los recursos técnicos a su alcance para obtener un fin, pero no garantiza el resultado.

OBLIGACIONES SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

OBLIGACIÓN DE RESULTADOS: El profesional se compromete a alcanzar un objetivo específico y determinado.

PERICIA

PERICIA

PERICIA

PERICIA INFORMÁTICA

En Argentina, los peritos informáticos tienen una responsabilidad profesional importante al realizar sus trabajos y emitir sus informes. A continuación, se presentan algunos aspectos clave sobre la responsabilidad profesional y los honorarios en la pericia informática en Argentina.

PERICIA

Los peritos informáticos en Argentina tienen una responsabilidad profesional que se basa en los siguientes principios:

- Imparcialidad: Los peritos deben ser imparciales y objetivos en su análisis y conclusiones.
- Independencia: Los peritos deben ser independientes y no tener conflictos de intereses que puedan afectar su trabajo.

PERICIA

Los peritos informáticos en Argentina tienen una responsabilidad profesional que se basa en los siguientes principios:

- Competencia: Los peritos deben tener la competencia y la experiencia necesarias para realizar el trabajo pericial.
- Confidencialidad: Los peritos deben mantener la confidencialidad de la información y los datos que se les proporcionen.

PERICIA

PERICIA

Trabajo Pericial en Sistemas: Un Enfoque Técnico

El trabajo pericial en sistemas se refiere a la **labor de un experto en tecnología** que analiza y emite un informe sobre un sistema informático, una red o un dispositivo digital en relación con un caso o disputa legal. En este contexto, los técnicos en programación pueden desempeñar un papel fundamental como peritos oficiales o peritos de parte.

PERICIA

PERICIA

Perito Oficial:

Un perito oficial es un experto designado por la autoridad judicial o gubernamental para realizar un análisis y emitir un informe sobre un tema específico.

En el ámbito de los sistemas, un perito oficial en programación puede ser designado para:

PERICIA

PERICIA

- Analizar un sistema informático o una red para determinar si se han producido vulneraciones de seguridad o daños.

- Evaluar la integridad de los datos y determinar si han sido manipulados o alterados.

- Identificar posibles fallas o debilidades en un sistema o aplicación.

PERICIA

PERICIA

Perito de Parte:

Un perito de parte es un experto contratado por una de las partes involucradas en un caso o disputa legal para realizar un análisis y emitir un informe que respalde su posición. En el ámbito de los sistemas, un perito de parte en programación puede ser contratado para:

PERICIA

PERICIA

- Analizar un sistema informático o una red para determinar si se han producido vulneraciones de seguridad o daños que afecten a su cliente.

- Evaluar la integridad de los datos y determinar si han sido manipulados o alterados de manera que perjudiquen a su cliente.

- Identificar posibles fallas o debilidades en un sistema o aplicación que puedan ser utilizadas para defender la posición de su cliente.

PERICIA

Informe de Pericia:

El informe de pericia es un **documento detallado** que resume los hallazgos y conclusiones del perito. En el ámbito de los sistemas, un informe de pericia puede incluir:

- Una descripción detallada del sistema o dispositivo analizado.
- Un análisis de los datos y la evidencia recopilada.
- Una evaluación de la integridad y seguridad del sistema o dispositivo.
- Conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos.

PERICIA

Los técnicos en programación pueden ser excelentes peritos en sistemas debido a su conocimiento y experiencia en el desarrollo y análisis de software. Algunos de los **beneficios** de contratar a un técnico en programación como perito incluyen:

- Conocimiento profundo de los lenguajes de programación y las tecnologías utilizadas.

- Experiencia en el desarrollo y análisis de software.

- Capacidad para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en un sistema o aplicación.

PERICIA

Los técnicos en programación pueden desempeñar un papel fundamental en el trabajo pericial en sistemas, ya sea como peritos oficiales o peritos de parte.

Su conocimiento y experiencia en el desarrollo y análisis de software pueden ser fundamentales para analizar y evaluar sistemas informáticos y dispositivos digitales en casos legales.

PERICIA

Peritos Informáticos:

Especialización:
Se enfocan en la aplicación de conocimientos informáticos y legales en el ámbito judicial, analizando evidencia digital para identificar hechos, autores o circunstancias en casos relacionados con la informática.

Funciones:
Extracción y recuperación de datos, análisis forense de sistemas informáticos, identificación de vulnerabilidades de seguridad, elaboración de informes técnicos y análisis de evidencias digitales.

PERICIA

Peritos Informáticos:

Rol en el proceso judicial:
Su función principal es la de ofrecer un dictamen técnico para un juez, basado en el análisis de evidencia digital y su interpretación en el contexto del proceso legal.

PERICIA

Ejemplos de casos donde se requiere la participación de un técnico en programación:

Delitos informáticos:
En casos de ciberdelitos, como ataques a sistemas informáticos, robo de información, o fraude cibernético.

Investigaciones penales:
En investigaciones donde se requiera el análisis de pruebas digitales, como correos electrónicos, archivos de computadora, o dispositivos electrónicos.

PERICIA

Ejemplos de casos donde se requiere la participación de un técnico en programación:

Conflictos comerciales:
En casos donde se discutan cuestiones relacionadas con software o sistemas informáticos.

Divorcios:
En casos donde se discutan cuestiones relacionadas con cuentas bancarias, inversiones, o propiedad intelectual.

Procesos civiles:
En casos donde se requiera el análisis de datos informáticos para demostrar la verdad de los hechos.

HONORARIOS PROFESIONALES

Honorarios Profesionales

HONORARIOS PROFESIONALES

Honorarios y Tarifas

- Los honorarios y tarifas de los peritos informáticos son un aspecto importante en la pericia informática.
- Los peritos deben establecer sus honorarios y tarifas de manera justa y transparente.

HONORARIOS PROFESIONALES

Factores que Afectan los Honorarios

- Complejidad del caso: La complejidad del caso y la cantidad de trabajo requerido pueden afectar los honorarios del perito.
- Experiencia y especialización: El profesional puede cobrar más según su nivel de experiencia y especialización en áreas específicas de programación.

HONORARIOS PROFESIONALES

Factores que Afectan los Honorarios

- Tiempo y esfuerzo: El tiempo y esfuerzo requeridos para realizar el trabajo pericial pueden afectar los honorarios.
- Otros costos: En algunos casos, puede ser necesario incluir gastos adicionales como los gastos de viaje, o los gastos de software especial.

HONORARIOS PROFESIONALES

Modalidades de Honorarios

- Honorarios fijos: Se establece un monto fijo por el trabajo pericial.
- Honorarios por hora: Se establece un monto por hora de trabajo realizado.
- Honorarios por proyecto: Se establece un monto total por el proyecto pericial.

HONORARIOS PROFESIONALES

Consejos para Establecer Honorarios Justos

- Transparencia: deben ser transparentes en la fijación de sus honorarios y tarifas.
- Justificación: deben justificar sus honorarios y tarifas de manera clara y concisa.
- Negociación: deben estar dispuestos a negociar sus honorarios y tarifas con las partes.

HONORARIOS PROFESIONALES

La **responsabilidad profesional y los honorarios** son aspectos fundamentales en la pericia informática. Los peritos informáticos deben cumplir con los principios y normas de la responsabilidad profesional y establecer sus honorarios y tarifas de manera justa y transparente, cumplimentando los principios de imparcialidad, independencia, competencia y confidencialidad.

JUS

Para evitar que los honorarios profesionales pierdan valor, debido a la inflación o el paso del tiempo durante un proceso judicial, se utiliza una unidad de medida que se denomina JUS, la cual representa un porcentaje del sueldo de un juez de primera instancia. Dicho valor se actualiza periódicamente.

JUS

Cada juez, dicta la sentencia y allí mismo regula los honorarios del perito informático, con lo cual se percibe el valor del JUS actualizado a la fecha. Lo cual garantiza el poder adquisitivo de su remuneración.

ANTICIPO DE GASTOS

Es un derecho que tiene el perito, para poder financiar su trabajo durante el proceso judicial. No es un pago a cuenta de honorarios, sino que sirve para cubrir los costos operativos para llevar adelante la pericia.

CONCLUSIÓN

“Como tecnicos en programacion actuando en la justicia, siempre deben presupuestar sus herramientas. Una licencia de software forense o un disco de alta capacidad son costos que debe asumir el proceso, no el profesional”.